

1501079-42.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... o delitos correspondentes ao tráfico de entorpecente - trazia consigo e guardava, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente. Procede em parte a ação penal. Ficou aclarado nos autos que o réu foi encontrado com três pinos de cocaína, para uso próprio; não há prova de que os demais entorpecentes encontrados pertencem ao réu. A prova oral produzida sob o crivo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, ., Vila São Paulo - CEP 16015-925, Fone: (18)

3623-5710, Araçatuba-SP - E-mail: aracatuba3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Data: 25 DE JULHO DE 2022

Processo nº: 1501079-42.2021

Réu(s): WELLINGTON PEREIRA GANECO

Juiz Presidente: DR. EMERSON SUMARIVA JÚNIOR

Promotor(a) de Justiça: DR. FLÁVIO HERNANDEZ JOSÉ

Defensor(a) nomeado(a): DRA. BÁRBARA CALDAS CORNACCHIONE

Em 25 de julho de 2022, às 15h00, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, realizada através do sistema Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. EMERSON SUMARIVA JÚNIOR, comigo Assistente Judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência virtual, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, sendo que todas acima especificadas encontravam-se presentes, além das testemunhas Fabiano de Jesus Barros Gomes e Everton Pereira Ganeco, abaixo qualificados. Ausente a testemunha Júlio César Gomes Dutra, o qual está em curso na Capital. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas. A testemunha Júlio César Gomes Dutra foi dispensada pelas partes, sendo homologado pelo MM. Juiz. Após, foi(ram) interrogado(s) o(s) réu(s), conforme qualificação(ões) abaixo. Pelo MM. Juiz foi determinado o encerramento da instrução. As partes apresentaram suas alegações finais em debates orais. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. WELLINGTON PEREIRA GANECO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 28 de julho de 2021, por volta das 16h30, na Rua José Feliciano Pereira, próximo ao numeral 904, Bairro Atlântico II, nesta Cidade de Araçatuba, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o denunciado trazia consigo e guardava, para traficar, trinta e quatro gramas e treze decigramas (34,13g) de Benzoilmetilecgonina, divididos em trinta e uma (31) porções de cocaína, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica. O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi o réu citado e o processo teve regular tramitação. Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu. As partes falaram alegações finais. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado

pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar o delito correspondente ao tráfico de entorpecente - trazia consigo e guardava, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente. Procede em parte a ação penal. Ficou aclarado nos autos que o réu foi encontrado com três pinos de cocaína, para uso próprio; não há prova de que os demais entorpecentes encontrados pertencem ao réu. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório foi nesse sentido. Na dosagem da pena, na primeira fase, levo em consideração que o réu é primário; assim, fixo sua pena em três meses de prestação de serviços à comunidade, tornando-a definitiva, ante a ausência de circunstâncias ou causas modificadoras. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal e CONDENO o réu WELLINGTON PEREIRA GANECO, qualificado nos autos, à pena de três (3) meses de prestação de serviço à comunidade, como incurso no artigo 28, da Lei de Drogas. Em razão do tempo que ficou preso, dou a pena como cumprida. Expeça-se imediatamente alvará de soltura. Após o trânsito em julgado, venham os autos conclusos para extinção. Dou esta por publicada em audiência, saindo os presentes intimados, saindo os presentes intimados, inclusive o réu. Registre-se e comunique-se. . Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, cujo arquivo será devidamente anexado ao presente termo. O presente termo de audiência é assinado eletronicamente pelo Juiz, ficando todos cientificados que eventuais contradições deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão. NADA MAIS. Para constar, lavrei o presente termo, que vai assinado nos termos da legislação competente. Eu (Matheus Mattos Dall'Oca), assistente judiciário, subscrevi.

TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO

NOME: FABIANO DE JESUS BARROS GOMES

FILIAÇÃO: AVACIR BARROS GOMES E ZELIA BARROS GOMES

RG Nº: 29.209.004

NATURALIDADE: ARAÇATUBA-SP DATA NASC.: 25/12/1976

ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: PM

ENDEREÇO: RUA TEN. ALCIDES THEODORO DOS SANTOS, 345 ARAÇATUBA

Aos de costume disse nada. Compromissada e inquirida pelo MM. Juiz, na forma e sob as penas da lei, respondeu às perguntas e as reperguntas do(a) Dr.(a) Promotor(a), do(a) Dr.(a) Defensor(a), sendo todo o depoimento gravado por meio de sistema audiovisual, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura, e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06, art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08 e Provimento nº 08/11, da Corregedoria Geral da Justiça. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu (Matheus Mattos Dall'Oca), assistente judiciário, que digitei e subscrevi.

TESTEMUNHA DA DEFESA

NOME: EVERTON PEREIRA GANECO

FILIAÇÃO: SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA E IRACI NEVES GOMES DA SILVA

RG Nº: 48.072.023

NATURALIDADE: DATA NASC.:

ESTADO CIVIL: PROFISSÃO: PINTOR

ENDEREÇO: RUA ROBSON MARLON SILVESTRE, 389, B. PORTO REAL 2 - ARAÇATUBA

Aos de costume disse nada. Inquirida pelo MM. Juiz, na forma e sob as penas da lei, respondeu às perguntas e as reperguntas do(a) Dr.(a) Defensor(a), do(a) Dr.(a) Promotor(a), sendo todo o depoimento gravado por meio de sistema audiovisual, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura, e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06, art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08 e Provimento nº 08/11, da Corregedoria Geral da Justiça. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu (Matheus Mattos Dall'Oca), assistente judiciário, que digitei e subscrevi.

T E R M O D E I N T E R R O G A T Ó R I O

Processo nº: 1501079-42.2021

Réu(s): WELLINGTON PEREIRA GANECO

Juiz Presidente: DR. EMERSON SUMARIVA JÚNIOR

Promotor(a) de Justiça: DR. FLÁVIO HERNANDEZ JOSÉ

Defensor(a) nomeado(a): DRA. BÁRBARA CALDAS CORNACCHIONE

Antes do interrogatório, o Meritíssimo Juiz fez ao(à) acusado(a) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, respondendo ele(a) às reperguntas a respeito de sua qualificação, da seguinte maneira:

NOME: WELLINGTON PEREIRA GANECO

RG Nº: 46.190.457

FILIAÇÃO: SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA E IRACI NEVES GOMES DA SILVA

NATURALIDADE: ARAÇATUBA-SP DATA NASC.: 22/07/1987

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO PROFISSÃO: PINTOR

RESIDÊNCIA: RUA ROBSON MARLON SILVESTRE, 389, B. PORTO REAL 2 - ARAÇATUBA (PRESO NO CDP DE RIO PRETO)
SABENDO LER E ESCREVER? SIM É ELEITOR(A)? SIM

Antes do início do interrogatório o(a) acusado(a) teve a oportunidade de entrevistar-se reservadamente com seu(ua) defensor(a), bem como foi cientificado(a) do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Após a leitura da denúncia, inquirido(a) pelo MM. Juiz, respondeu às perguntas e as reperguntas do(a) Dr.(a) Promotor(a), do(a) Dr.(a) Defensor(a), sendo todo o depoimento gravado por meio de sistema audiovisual, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura, e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06, art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08 e Provimento nº 08/11, da Corregedoria Geral da Justiça. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu (Matheus Mattos Dall'Oca), assistente judiciário, que digitei e subscrevi.